

일련번호	13	감사자	행정4급 심경원		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 대토보상 이자지급에 관한 사항

소 관 부 서 ○○사업단

조 치 부 서 ○○사업단

내 용

1. 업무개요

○○사업단은 2009. 9. 30. 산업단지 계획고시(국토해양부 고시 제2009-955호, 사업인정고시)된 ○○ ●●●●●●●● 산업단지 조성사업에 대하여 기관간 협약을 통하여 ○○시에 보상 과업 일체를 위탁하였고, ○○시에서는 2010. 11. 13. 보상계획을 공고한 후 2011년부터 2018년까지 사업구역 내 토지, 지장물 등 보상 과업을 수탁 수행하였다. 이후 2019년부터는 ○○사업단에서 자체적으로 보상 업무를 수행 중이다.

한편, ○○시가 위탁하여 체결한 대토계약 현황은 [표 1]과 같다.

[○○ 하이테크벨리 대토보상 현황]

구분		대상자	분양현황 (\$\$면, '22.12)	계약해지 (현금전환)	잔여 대상자
대토보상		56명	5명	32명	19명
	대토원금(천원)	12,344,714	1,433,059	7,708,865	3,192,790

자료 : 감사제출자료 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 “토지보상법”이라 한다.) 제 63조(현금보상 등)에 따르면 토지소유자가 토지로 보상받기로 한 경우 그 보상계약 체결일로부터 1년이 지나면 이를 현금으로 전환하여 보상하여 줄 것을 요청할 수 있으며, 이 경우 현금보상액에 대한 이자율은 3년 만기 국고채 금리로 하되, 3년 만기 정기예금 이자율이 더 높은 경우에는 3년 만기 정기예금 이자율을 적용한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「토지보상법」에도 불구하고, ○○시가 위탁체결한 대토계약의 계약서 특약사항에는 현금전환 이자율은 ‘3년 만기 정기예금 금리’를 적용한다고 명시되어 있으며, 실제 현금전환시에는 특약사항과 다르게 3년 만기 국고채 금리를 적용하여 지급하였다.

잔여 대토보상 대상자 19인 중 특약사항에 따라 이자율이 변동되는 인원은 총 7명으로, 현재기준 차이 금액은 26,956,050원에 달한다.

따라서 상위 법령과 상충하는 특약사항 명시로 현금전환시점 담당자 업무혼선 및 보상비 과소지급에 따른 민원발생 가능성을 고려하여 현금전환 시 적용 이자율에 대한 기준 수립이 필요하다.

관련부서 의견 ○○사업단은 감사결과를 수용하였으며, 법률자문 등을 통해 적정 이자율 적용 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○사업단장은 대토보상 현금전환시 적정 이자율에 대한 기준을 수립하시기 바랍니다. (통보)